L'AIPD doit être effectuée «*avant le traitement*» (article 35, paragraphes 1 et 10, considérants 90 et 93)[23]. Cette exigence est cohérente avec les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut (article 25 et considérant 78). L'AIPD doit être considérée comme un outil d'aide à la prise de décisions en ce qui concerne le traitement.

L'AIPD doit être lancée le plus tôt possible dans le cycle de conception du traitement, même si certaines opérations de traitement sont encore inconnues. La mise à jour de l'AIPD tout au long du projet assurera la prise en compte des questions liées à la protection des données et de la vie privée et encouragera la création de solutions favorisant la conformité. Il peut également être nécessaire de répéter les différentes étapes de l'évaluation au fur et à mesure de l'avancée du processus de développement étant donné que le choix de certaines mesures techniques ou organisationnelles peut modifier la gravité ou la probabilité des risques associés au traitement.

Le fait que l'AIPD puisse devoir être actualisée après le lancement effectif du traitement n'est pas une raison valable pour la différer ou pour ne pas l'effectuer. Une telle analyse est un processus continu, en particulier lorsque l'opération de traitement est dynamique et soumise à de constants changements. **La réalisation d'une AIPD relève d'un processus continu et n'est pas un exercice ponctuel**.

b) Qui est tenu d'effectuer l'AIPD? Le responsable du traitement, avec le DPD et les sous-traitants.

La responsabilité de veiller à ce qu'une AIPD soit effectuée incombe au responsable du traitement (article 35, paragraphe 2). L'AIPD peut être réalisée par quelqu'un d'autre, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation, mais le responsable du traitement reste responsable en dernier ressort de cette tâche.

Le responsable du traitement est également tenu de prendre conseil auprès du délégué à la protection des données (DPD), si un tel délégué a été désigné (article 35, paragraphe 2), et il convient que l'AIPD documente les conseils ainsi recueillis ainsi que les décisions prises par le responsable du traitement. Le DPD a également pour mission de vérifier l'exécution de l'AIPD [article 39, paragraphe 1, point c)]. Des précisions complémentaires sont fournies dans les lignes directrices 16/EN WP 243 du GT29 relatives aux délégués à la protection des données.

Si le traitement est entièrement ou partiellement effectué par un sous-traitant, **ce dernier doit aider le responsable du traitement à effectuer l'AIPD** et fournir toutes les informations nécessaires [en application de l'article 28, paragraphe 3, point f)].

Le responsable du traitement «*demande l'avis des personnes concernées ou de leurs représentants*» (article 35, paragraphe 9), «*le cas échéant*». Le GT29 considère que:

- ces avis peuvent être recueillis par divers moyens, selon le contexte (par ex. une étude générique en lien avec les finalités et les moyens de l'opération de traitement, un questionnaire soumis aux représentants du personnel, ou des enquêtes de type habituel envoyées aux futurs clients du responsable du traitement), le responsable du traitement devant s'assurer de s'appuyer sur une base juridique pour le traitement de toutes données à caractère personnel

[23] À moins qu'il s'agisse d'un traitement déjà existant ayant préalablement fait l'objet d'un examen par l'autorité de contrôle, auquel cas l'AIPD sera effectuée avant toute mise en œuvre de modifications significatives.